

AKAD JUAL BELI MURABAHAH

NO. 125/E/KSPPS-USM04/XVIII/05/2022

Bismillahirrahmaanirrahiim

Dengan memohon petunjuk dan ridha Allah, pada hari ini **Kamis**, tanggal **19 (sembilan belas)**, bulan **Mei**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, pukul **13.30 WIB**, bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Umat Sejahtera Mulia Kantor Pusat (Jl. Raya Alian Timur, Surotrunan Alian Kebumen), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Empi Munjaetin, SE
Tempat/Tgl. Lahir : Kebumen, 22 Agustus 1990
Alamat : Jl. Raya Alian RT 02 RW 03 Ds. Surotrunan Kec. Alian Kab. Kebumen
Jabatan : Manager Keuangan dan Umum

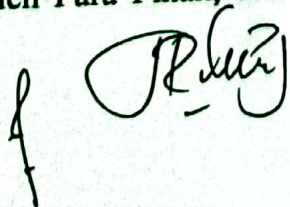
Bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili KSPPS Umat Sejahtera Mulia Kebumen, yang berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah "Umat Sejahtera Mulia" nomor : 71/E/KSPPS-USM/XVIII/02/2022 tanggal 21-02-2022, yang berkantor pusat di Jl. Raya Alian RT 02 RW 03 Desa Surotrunan Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah 54352, untuk selanjutnya disebut **Penjual atau Pihak Pertama**.

2. Nama : Muchtar
Tempat/Tgl. Lahir : Kebumen, 26 Desember 1981
Alamat : Dk. Rija Rt 03 Rw 02 Ds. Pasarsenen Kec. Ambal Kab. Kebumen
Pekerjaan : Wiraswasta

Nama : Ika Yulianti
Tempat/Tgl. Lahir : Kebumen, 21 Desember 1986
Alamat : Dk. Rija Rt 03 Rw 02 Ds. Pasarsenen Kec. Ambal Kab. Kebumen
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Untuk selanjutnya disebut **Pembeli atau Pihak Kedua**
Pihak Pertama dan Pihak Kedua, selanjutnya disebut Para Pihak, Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Kedua telah mengajukan permohonan kepada Pihak Pertama untuk membeli **bibit dan pupuk melon** sebagaimana didefinisikan dalam Akad ini, dan berdasarkan permohonan Pihak Kedua tersebut, Pihak Pertama menyetujui, dan dengan ini mengikatkan diri untuk membeli, menyediakan barang secara wakalah, dan selanjutnya menjual barang tersebut kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat yang ditetapkan dan diatur dalam akad ini;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan syariah, pembelian barang oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua berlangsung menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pihak Pertama membeli barang secara wakalah, sesuai dengan permohonan dan untuk memenuhi kepentingan Pihak Kedua berdasarkan harga beli yang telah disepakati bersama oleh Para Pihak, dan selanjutnya Pihak Pertama menjual dengan harga jual

- kepada Pihak Kedua sesuai dengan yang disepakati oleh Para Pihak, tidak termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan akad ini;
- b. Penyerahan barang tersebut dilakukan langsung oleh Pemasok/ Dealer kepada Pihak Kedua dengan sepersetujuan dan sepengetahuan Pihak Pertama;
 - c. Dalam jangka waktu yang disepakati Para Pihak, Pihak Kedua membayar harga pokok yaitu harga beli barang dari pemasok/ dealer ditambah margin keuntungan yang diperoleh Pihak Pertama, sehingga karenanya, sebelum Pihak Kedua melunasi pembayaran harga jual kepada Pihak Pertama, Pihak Kedua masih berhutang kepada Pihak Pertama.

Selanjutnya, Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani akad pembiayaan ini yang selengkapnya sebagai berikut :

PASAL 1

DEFINISI

Dalam Akad ini yang dimaksud dengan :

1. Akad
adalah peikatan ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan sedangkan Kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya;
2. Jual beli murabahah
adalah jual beli antara Pihak Kedua sebagai pemesan untuk membeli, dan Pihak Pertama sebagai penyedia barang yang berasal dari milik Pihak Ketiga, yang di dalam akad jual belinya dinyatakan dengan jelas dan rinci mengenai barang, harga beli dan harga jual Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sehingga termasuk di dalamnya keuntungan yang diperoleh BMT, serta persetujuan Pihak Kedua untuk membayar harga jual Pihak Pertama tersebut, baik secara sekaligus atau secara angsuran.
3. Barang
Adalah barang yang menjadi objek dalam akad ini, yang meliputi segala jenis atau macam barang yang dihalalkan oleh syara', baik zat maupun cara perolehannya;
4. Pemasok atau dealer
Adalah Pihak Ketiga yang ditunjuk atau disetujui oleh Pihak Pertama untuk menyediakan barang yang akan dibeli oleh Pihak Pertama dan selanjutnya akan dijual kepada Pihak Kedua;
5. Harga Beli
Adalah sejumlah uang yang dikeluarkan Pihak pertama untuk membeli barang dari pemasok yang dimintai oleh Pihak Kedua dan disetujui Pihak Pertama, termasuk di dalamnya biaya-biaya langsung yang terkait dengan pembelian barang tersebut;
6. Keuntungan
Adalah keuntungan Pihak Pertama atas terjadinya jual beli ini;
7. Harga Jual
Adalah harga beli ditambah dengan sejumlah keuntungan Pihak pertama yang disepakati oleh Para Pihak yang ditetapkan dalam akad ini;
8. Sanksi Wanprestasi
adalah tindakan sebagai hukuman dari suatu kondisi dimana Pihak Kedua tidak memenuhi kewajiban sama sekali atau terlambat memenuhi kewajiban atau memenuhi kewajiban tetapi tidak seperti apa yang telah diperjanjikan terhadap Pihak Pertama.
9. Surat Kuasa Pemotongan Simpanan
Adalah surat kewenangan yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama untuk memotong simpanan Pihak Kedua.

PASAL 2
POKOK AKAD

Pihak Pertama menjual bibit dan pupuk melon kepada Pihak Kedua yang akan digunakan untuk usaha yang dibenarkan secara syara', seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), ditambah keuntungan sebesar Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga jumlah yang harus dibayarkan Pihak Kedua sebesar Rp. 86.250.000,- (delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

PASAL 3
JANGKA WAKTU DAN CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran akan dilakukan dengan cara tempo. Jangka waktu pembayaran ditetapkan selama 06 bulan, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya akad pembiayaan ini. Pembayaran angsuran akan dilakukan setiap tanggal 19 (sembilan belas) dan dibayarkan mulai tanggal 19 Juni 2022, dengan rincian angsuran sebagai berikut:

Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6
Rp. 1.875.000,-	Rp. 1.875.000,-	Rp. 1.875.000,-	Rp. 1.875.000,-	Rp. 1.875.000,-	Rp. 76.875.000,-

2. Pembayaran dapat dilakukan di seluruh kantor cabang KSPPS Umat Sejahtera Mulia atau secara otomatis dengan mendebet rekening simpanan Pihak Kedua, mulai jangka waktu yang telah ditetapkan;
3. Apabila jadwal pembayaran / angsuran jatuh tempo pada hari Minggu / Hari libur nasional, maka pembayarannya dapat dilakukan pada hari sebelumnya.

PASAL 4
BIAYA-BIAYA

Pihak Kedua setuju untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat akad ini yaitu :

1. Biaya Notaris : Rp. 1.250.000,-
2. Biaya Asuransi : Rp. 200.000,-
3. Biaya PMR : Rp. 1.125.000,-
4. Biaya Materai : Rp. 44.000,-

PASAL 5
PERNYATAAN DAN JAMINAN

Bahwa selama kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan akad ini belum dipenuhi secara lunas, maka Pihak Kedua menjamin dan sepakat :

1. Bahwa semua keterangan yang diberikan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dalam akad ini adalah benar, akurat dan tidak menyesatkan. Apabila ada keterangan yang tidak benar diberikan dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka akad ini dengansendirinya batal demi hukum dan Pihak Kedua secara ikhlas dan bersedia untuk diproses menurut hukum yang berlaku.